COMPETENCIA PROFESIONAL · TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

TEMA 1 · Derecho civil

Esquema visual con **todos los datos** que caen en los test (1A01 – 1A04 · 453 preguntas del banco)

📜 Contratos · 🚚 Ley 15/2009 · ⚖️ Responsabilidad y Juntas Arbitrales · 🌍 Convenio CMR



1A01 · 82 preguntas

Contratos civiles y mercantiles

- Arrendamiento, locales (LAU) y renting
- Comisión mercantil
- Compraventa y venta a plazos
- Depósito mercantil · contratación electrónica

1A02 · 176 preguntas (el que más cae)

Contrato de transporte nacional

- Partes, envío, bulto y modalidades
- Carta de porte · carga y descarga
- Plazos, paralización, itinerario
- Disposición, entrega, precio, reembolso

1A03 · 116 preguntas

Responsabilidad y Juntas Arbitrales

- De qué responde y cuándo se libra
- Topes de indemnización y reservas
- Prescripción · depósito y subastas
- Juntas Arbitrales y procedimiento

1A04 · 79 preguntas

Convenio CMR (internacional)

- Ámbito: a qué se aplica y a qué no
- Carta de porte CMR y reservas
- Disposición, impedimentos, responsabilidad
- Indemnización, prescripción, sucesivos

Cómo usar este esquema

20 km/h = dato que te preguntan tal cual

⚠ **TRAMPA** la respuesta «lógica» no es la buena

💡 **TRUCO** regla para acordarte

Al final tienes 3 páginas para repasar justo antes del examen: **Nacional vs CMR** (lo que más se confunde), **todos los números** en una hoja y **las trampas** más típicas.

1A01 Contratos civiles y mercantiles (I)

Arrendamiento · Locales (LAU 29/1994) · Renting

Arrendamiento = alquiler CC 1542-1554

ARRENDADOR
el dueño que CEDE la cosa

goce o USO · por TIEMPO DETERMINADO →

← PRECIO CIERTO

ARRENDATARIO
quien USA y PAGA

✗ nunca la propiedad · ✗ nunca indefinido ni perpetuo

Qué se arrienda

cosas · obras · servicios

No solo inmuebles. Contrato **bilateral** (ambos se obligan).

Arrendador debe

- **Entregar** la cosa
- **Conservarla en estado de servir**
- No está obligado a mejoras

Arrendatario debe

- **Pagar** el precio
- Usarla **con diligencia**
- Responder del deterioro que cause (no del natural)
- **Devolverla** como la recibió

⚠ **TRAMPA** Definición sin «tiempo determinado y precio cierto» = verdadera pero **incompleta**. Rentas impagadas de unas naves → **Tribunales de Justicia**, NO la Junta Arbitral (solo ve contratos de transporte).

Alquiler de locales, oficinas, garajes (uso distinto de vivienda) LAU 29/1994

2 meses	> 5 años	4 meses	7 años
de renta = **fianza** obligatoria (también si es sociedad)	abierto al público → **indemnización** al vencer	antes: avisar de que quiere **renovar**	S.L.: la fianza **no se actualiza** hasta pasados

Obras de conservación
Las paga el **arrendador** y **no puede subir la renta**. Si duran mucho (ej. **45 días**) → **reducción proporcional** de la renta.

Subarriendo
El arrendatario de un local **puede subarrendar SIN consentimiento** del arrendador.

Venta del local
Debe **notificarse** y el arrendatario tiene **derecho de adquisición preferente**.

Renting = arrendamiento empresarial de bienes

- ✓ Finalidad: que el arrendatario **use** los bienes un tiempo
- ✓ Incluye servicios: el **mantenimiento** lo paga el **arrendador**
- ✗ **NO hay opción de compra** al final

RENTING	LEASING
✗ opción de compra	✓ opción de compra
✓ mantenimiento incluido	es financiación

1A01 Contratos civiles y mercantiles (II)

Comisión · Compraventa · Venta a plazos · Depósito · Contratación electrónica

Comisión mercantil = encargo (mandato mercantil) CCom 244-280

COMITENTE ENCARGA y PAGA → «hazme este acto de comercio» → **COMISIONISTA** EJECUTA el encargo

mercantil si AL MENOS UNA de las partes es comerciante

Comisionista

- Desempeñar el encargo **personalmente**; delegar solo si el comitente **lo autoriza**
- Seguir instrucciones y aplicar los fondos
- Si contrata **en nombre propio** → obligado como si fuera suyo
- Si **rehúsa**: avisar **lo antes posible** y aun así **custodiar** lo recibido

Comitente

- Fundamental: **pagar la comisión**
- **Resarcir los gastos**
- Asumir los efectos de los contratos

Provisión de fondos: dinero que el **comitente** da para gastos. Si el comisionista la pide y no se la dan → **no está obligado** a cumplir.

Se extingue por

- ✓ Revocación del **comitente**
- ✓ Muerte del **comisionista**
- ✗ Muerte del comitente NO la extingue

⚠ **TRAMPA** «¿Qué NO es obligación del comitente?» → **desempeñar la comisión** (eso lo hace el comisionista).

Compraventa CC 1445-1500

- Vendedor entrega **cosa determinada**; comprador paga **precio cierto en dinero** o signo que lo represente. Cosa por cosa = **permuta** (otro contrato).
- Precio fijado por el valor en **bolsa** de un día concreto (ej. Tokio) → **válido**, es cierto.
- **Vendedor**: conservar y custodiar, entregar, **saneamiento y vicios ocultos** (responde **aunque no los conociera**, salvo pacto).
- Firmar **escritura pública = entrega**.
- **Comprador**: pagar en lugar y tiempo fijados; si no se fijó → **al entregar**.
- Gastos de **transporte** para entregar: el **comprador** (salvo pacto).

Venta a plazos Ley 28/1998

- ✓ **Siempre por escrito** (da igual importe y nº de plazos)
- ✓ Debe constar el **precio al contado**
- ✓ Impago → vendedor puede **resolver** si faltan **2 plazos** o **el último**
- ✗ **Nula**: pagar todo al contado si no se obtiene la financiación

Contratación electrónica Ley 34/2002

- **No** hace falta acuerdo previo para contratar online
- Entre empresarios sin pacto: se celebra **donde está establecido el prestador**
- Antes (todo obligatorio): **trámites**, si se **archiva** el contrato, **medios para corregir errores**
- Después: **acuse de recibo por correo electrónico**

Depósito mercantil = guardar y devolver CCom 303-310 · CC 1780

DEPOSITANTE entrega la cosa → **DEPOSITARIO** la guarda

Mercantil si (todos):

- **depositario** comerciante (basta él)
- cosas **objeto de comercio**
- operación mercantil

- Se **perfecciona con la ENTREGA** de la cosa (no basta el acuerdo)
- **Retribuido salvo pacto en contrario**; sin cuantía → **usos de la plaza**
- Debe **recibir, conservar** (tal como la recibió) y **devolver cuando se la pidan**
- Responde por **dolo o negligencia** y por **naturaleza o vicio** de la cosa si **no tomó medidas**
- Derecho a **reembolso de gastos**; si no le pagan → **derecho de retención** (prenda)
- **No puede usar** la cosa sin consentimiento
- Si le autorizan a **usar/disponer** → deja de ser depósito: **préstamo mercantil**
- Depositante **incapaz** → devolver a petición del **tutor**

1A02 Contrato de transporte nacional (I)

Ley 15/2009 + Condiciones generales (OM FOM/1882/2012) · Partes · Modalidades · Carta de porte

Qué ley se aplica

- Transporte **nacional** → **Ley 15/2009** (ni LOTT, ni CC, ni CCom). Internacional → **CMR**.
- Regula **carretera y ferrocarril**; también **mudanzas**, encargos en autobuses de viajeros y **bicicleta**.
- **Condiciones generales**: las aprueba el **Ministerio de Transportes**. Son **supletorias**: si el contrato dice algo, **manda el contrato**. Sin carta de porte → se aplican ellas.

Qué es el contrato

- Entre **cargador y porteador**: llevar la mercancía y **entregarla en buen estado y en plazo**.
- El **precio es esencial** → transporte **gratuito no es** contrato de transporte.
- **Válido aunque el porteador no tenga autorización** LOTT.
- Se presume celebrado **en nombre propio**. **Verbal = válido** (salvo el continuado).

Quién es quién (y sus sinónimos)

CARGADOR
= REMITENTE
contrata en nombre propio

→

EXPEDIDOR
entrega físicamente la mercancía por cuenta del cargador

→

PORTEADOR
= TRANSPORTISTA
asume en nombre propio hacer el transporte (aunque no conduzca)

→

DESTINATARIO
= CONSIGNATARIO
recibe la mercancía
puede ser el mismo que el cargador

Envío: lo que el cargador entrega **en un único acto**, para **un único destinatario**, de un lugar de carga a un lugar de destino.

Bulto: cada unidad material de carga diferenciada, **sea cual sea su volumen** (una caja pequeña o un palé enorme).

Modalidades de transporte

CONTINUADO

1 cargador · VARIOS envíos sucesivos en el tiempo
debe constar POR ESCRITO

SUCESIVO

1 contrato · 1 carta de porte
VARIOS porteadores por tramos
responden TODOS de todo

MULTIMODAL

más de un MODO de transporte y UNO de ellos TERRESTRE
da igual nº de porteadores

Contrato de mudanza

- Carga, transporte y descarga de **mobiliario** de/a **viviendas, locales o centros de trabajo**, hasta **dejarlo colocado** donde se indique.
- Antes de empezar: **presupuesto escrito** del porteador.
- **Inventario: no obligatorio**, pero **cualquiera de las partes puede exigirlo**.
- Tope indemnización **20 × IPREM/día por m³** · reservas **7 días hábiles**.

1A02 Contrato de transporte nacional (II)

Carta de porte · Presentación del vehículo · Carga y descarga · Derechos del porteador

La carta de porte



1.º CARGADOR
con él se ejerce la disposición

2.º VIAJA CON LA MERCANCÍA
al dárselo al destinatario se acaba la disposición

3.º PORTEADOR

3 ORIGINALES · 1 POR ENVÍO

- ✓ **No obligatoria**: se emite si la exige **cualquiera** de las partes
- ✓ Su **pérdida o irregularidad NO afecta** a la validez del contrato
- ✓ **Hace fe** del contrato · vale la **electrónica** (nacional y CMR)

Contenido

- Datos de **remitente, porteador y destinatario**
- **Lugar de entrega** al porteador
- Envío: **naturaleza, nº de bultos, signos y señales, cantidad, embalaje**
- Peligrosas: **peligro y denominación**

Si alguien no quiere

- **Cargador** se niega → el porteador puede **negarse a transportar**
- **Transportista** no firma → el cargador lo da por **desistido** y busca otro

Valor

- **Medio de prueba**; firmada por ambos, las dudas **se deciden por ella**
- Incompleta (ej. sin cantidad) → **válida en lo que contenga**
- Varios vehículos o envíos → **una por envío**

Presentar el camión / entregar la carga

- Sin hora pactada → porteador se presenta **antes de las 18 h** del día pactado.
- No se presenta → el cargador busca **otro porteador inmediatamente**.
- Cargador **no entrega** la mercancía → indemniza con = **precio del transporte** previsto, o ofrece otro transporte similar **inmediatamente disponible**.
- Entrega **solo una parte** → paga esa parte + **indemniza el precio de la parte no entregada**.

Lo que debe hacer el cargador

- **Declarar el contenido** y **etiquetar los bultos** si hace falta identificar destino.
- **Soportes** (palés, contenedores): **no se puede exigir depósito ni garantía** al porteador.
- Retorno de soportes vacíos = **envío distinto**; sin pacto, el porteador **no está obligado**.

¿Quién carga y quién descarga?

REGLA GENERAL

CARGA + estiba → **CARGADOR**

DESCARGA → **CONSIGNATARIO**

cada uno responde de sus daños

LAS HACE EL PORTEADOR SI...

pacto POR ESCRITO con el cargador ANTES de poner el camión a disposición

→ responde SIEMPRE de los daños

→ precio APARTE en la factura

SIEMPRE DEL PORTEADOR

- Paquetería: colocar, estibar y desestibar
- Combustible doméstico: la descarga
- Entoldar/desentoldar y mover el camión para facilitar la carga

Si el porteador carga y estiba, recibe la mercancía **desde que empieza la carga**. El consignatario responde de la desestiba y descarga (ej. maquinaria pesada).

Derechos de control del porteador

Rechazar bultos mal acondicionados, embalados, identificados o señalizados. Es un **derecho**, no una obligación.

Sospechas fundadas de falsedad → registrar bultos y **verificar el peso**, ante **cargador, notario o presidente de la Junta Arbitral**. Si era verdad, paga el **cargador**.

No le dijeron que era **peligrosa** → puede **descargarla, neutralizar el peligro o devolverla** a origen.

1A02 Contrato de transporte nacional (III)

Plazos de carga y descarga · Paralización · Itinerario · Plazos de entrega

Plazo de carga / descarga y paralización

Llega el camión

1 HORA	1.ª hora extra	2×IPREM	2×IPREM	...	máx. 10 h / día
plazo para cargar/descargar	NO se cobra				2.º día = 1.º + 25 %

PARALIZACIÓN = lo que EXCEDE el plazo · la reclama el PORTEADOR al CARGADOR

Sin pacto: **IPREM/día × 2** por cada hora o fracción, sin contar la primera

Ej.: si IPREM/día ≈ 20 € → cada hora cobrable ≈ 40 € · no cuentan descansos del conductor ni averías

Hora de entrega pactada y descarga por el destinatario → **2 horas desde la hora pactada**, empiece cuando empiece.

Si el almacén cierra (sin horarios)

plazo corriendo... ‖ **18 h** noche → sigue a las 8 h

- Se **suspende a las 18 h** y sigue a las **8 h** del primer **día laborable** siguiente.
- En la descarga: a las 8 h **o a la hora de apertura** si es antes.
- Horas de **cierre de instalaciones** no cuentan como paralización.

Itinerario

- Sin pacto → el **más corto** (salvo que otro sea más adecuado por carreteras, seguridad, vehículo o mercancía).
- Discusión sobre la distancia → **medición oficial de la Administración**.
- Ruta pactada solo cambia por **fuerza mayor** o **instrucciones del cargador**. Fuerza mayor que encarece → se le **abona el aumento**.
- Cambia sin motivo → responde si se prueba que **aumentó el riesgo**.

Plazos de entrega

0 h
del día siguiente: si no consta la hora de recepción, el plazo empieza ahí

20 km/h
velocidad media si no hay plazo pactado
Ej.: 400 km → 20 h

9 h
si el plazo acaba después de las 18 h (ej. 21 h): hasta las 9 h del siguiente laborable

+24 h
paquetería que acumula envíos para completar carga

Precio y pago

Cuánto

- Sin pacto: el **usual** en el **momento y lugar en que el porteador recibe** la mercancía
- + **gastos y suplidos**
- **Gasóleo** sube → puede subir la factura; baja → el cargador exige rebaja

Quién y cuándo

- Sin pacto paga el **cargador**
- Exigible al poner la mercancía **a disposición del destinatario**
- **Mora a los 30 días**
- En dinero o medio con poder liberatorio; **letra** solo si se pactó

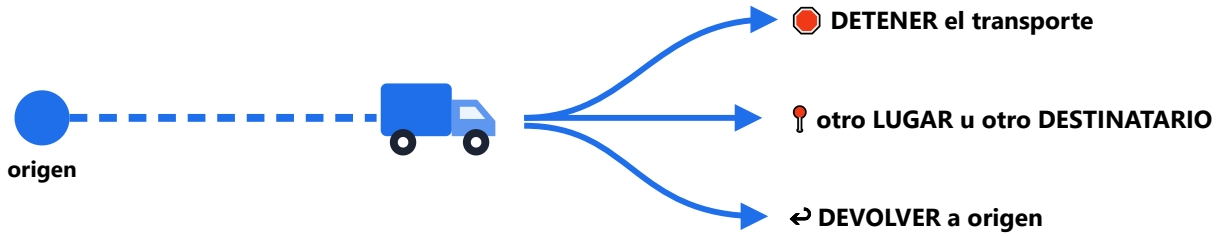
Si no pagan

- Puede **retener** la mercancía y pedir **depósito y venta** (juez o Junta)
- Solo por deudas de **ese transporte**
- **Portes debidos** impagados → el **cargador responde subsidiariamente**

1A02 Contrato de transporte nacional (IV)

Derecho de disposición · Problemas en la entrega · Reservas · Reembolso

Derecho de disposición: cambiar órdenes con el camión en ruta



Quién: el **cargador o el destinatario** (este con **las mismas limitaciones**). Gastos: **quien lo ejerza**.

Límites: anotarlo en el **1.er ejemplar** de la carta de porte · **no perjudicar a otros cargadores** · **no dividir el envío**.

Se extingue cuando el porteador entrega el **2.º ejemplar** al destinatario.

Problemas en la entrega: qué hace el porteador

1 · No puede entregar
Avisar al **cargador** lo antes posible y **pedir instrucciones** a quien tenga la disposición

›

2 · Esperar
Pasadas **2 horas** sin respuesta → instrucciones **no dadas**

›

3 · Sin instrucciones
Pedir el **depósito en la Junta Arbitral** (o juzgado). Con depósito el transporte **se da por terminado**

›

4 · Perecedera
Puede pedir la **venta sin esperar** instrucciones si es **perecedera** o su estado lo justifica

Destinatario rehúsa → obedecer al cargador (incluso llevarla a otro municipio); si no da instrucciones en plazo → depósito en la Junta.

Destinatario no quiere descargar y el cargador no dice nada → el porteador cobra **gastos y perjuicios al cargador**.

Paquetería sin declaración de valor descargada → se considera **abandonada a los 3 meses** del primer intento.

Entrega y reservas (quejas por escrito del destinatario)



daño VISIBLE:
en el ACTO,
por escrito

daños NO manifiestos
(mudanza: 7 días HÁBILES)

RETRASO
desde el día siguiente
a la entrega

- Entregar **en el mismo estado**, en el **lugar y plazo** convenidos. El **retraso** es incumplimiento.
- Responde desde la **recepción material** y de sus **auxiliares** (dependientes o independientes).
- Desacuerdo sobre el estado → reconocimiento por la **Junta Arbitral, juez o perito** de las partes.
- Lo hizo un colaborador → reservas al **porteador contratado o al que hizo el transporte**.

Entrega contra reembolso

- Reembolso = el **destinatario paga al porteador ANTES de la entrega**; el porteador se lo da al **cargador** (o a quien diga).
- **Prima de reembolso**: la paga el **obligado a pagar el transporte** (a portes debidos, el **destinatario**).
- No paga el reembolso o la prima → se entiende que **rehúsa el envío**.
- Entrega sin cobrar → indemniza al cargador **hasta el total del reembolso**.

1A03 Responsabilidad del porteador (I)

De qué responde · Cuándo se libra · Retraso · Indemnizaciones

Responde de... art. 47

- ✓ **Pérdida** total o parcial
- ✓ **Averías** (daños)
- ✓ **Retraso**, pero solo si causó un **perjuicio**
- ✓ Actos de sus **auxiliares**
- ✓ Daños por **sus instrucciones de estiba** (aunque cargara otro)
- ✓ **Defecto del vehículo**: SIEMPRE, aunque no lo supiera y lo mantuviera bien
- ✓ Ruta distinta sin fuerza mayor que agravó el riesgo: **todos los daños**
- ✗ No tiene que asesorar sobre el vehículo adecuado

Se libra si PRUEBA... art. 48-49

Causas generales (prueba él que **se debió** a):

- **Culpa o instrucciones** del cargador o destinatario
- **Vicio propio** / naturaleza de la mercancía
- **Circunstancias inevitables** (y consecuencias imposibles de impedir)

Riesgos especiales (basta probar que **pudo** deberse a):

- **Vehículos abiertos**, solo si se **pactó expresamente**
- **Falta o defecto del embalaje**
- **Marcas** de los bultos insuficientes
- **Carga/estiba del cargador** o **descarga del destinatario**

TRUCO La **carga de la prueba es SIEMPRE del porteador**. Si no prueba la causa, paga. Pérdida por circunstancias inevitables probadas → la soporta el **cargador**.

Retraso, entrega parcial y rechazo art. 54



También puede **rechazar** si le entregan **solo una parte** y prueba que **no puede usarla sin la que falta**; si la avería de una parte impide usar el resto → **rechazo total**. Para cobrar por retraso: **reservas escritas en 21 días**.

¿Cuánto se indemniza? Topes art. 52-62

⅓ IPREM	Precio	Pérdida total	20 IPREM
por día y **por kg de peso bruto** · pérdida o avería	del transporte = máximo por **retraso** con perjuicio	máximo si hay **avería + retraso**	por día y **por m³** de carga · **mudanzas**

Valor: precio de **mercado** del **día y lugar en que el porteador recibió** la mercancía.

Declaración de valor: cargador y porteador fijan el valor y se paga un **suplemento** → indemnización mayor que la legal.

Dolo (intención) → indemniza **en todo caso y SIN límites**. Mercancía perdida que reaparece: aviso si se pide, en **1 año**.

1A03 Responsabilidad del porteador (II)

Reservas · Prescripción · Impago de portes · Depósito y subastas en la Junta

Reservas al recibir art. 60

- Siempre **por escrito**.
- Daño visible → **en el mismo momento de la entrega** (también si va **sin embalaje**; el plazo es **idéntico** embalada o no).
- Revisan juntos y **están de acuerdo** → **no hacen falta** reservas.
- Revisan juntos y **no se ponen de acuerdo** → repetir **ante notario**.
- Discrepancia sobre el estado → **perito** nombrado por ellos, la **Junta Arbitral** o el **juez**.

Prescripción (plazo para reclamar) art. 79

1 año
regla general: pérdidas, averías, retrasos y portes

2 años
con **dolo** o infracción consciente

¿Desde cuándo cuenta?

- Portes y **paralización** → a los **3 meses** de **celebrar el contrato**
- **Pérdida total** → a los **30 días** desde que se hizo cargo
- Ante las Juntas: **los mismos plazos que en el juzgado**

No me pagan los portes: retener, depositar y vender art. 37-44 · OM FOM/3386/2010

1 · Retener
la mercancía (solo por deudas de **ese** transporte)

› **2 · Pedir en 10 días**
desde la retención el **depósito y venta**

› **3 · ¿Dónde?**
Junta Arbitral **del lugar donde están las mercancías** (o juez)

› **4 · Venta**
la hace la **autoridad judicial o la Junta**; lo que falte lo paga el **cargador**

Solicitud: descripción y naturaleza de la mercancía + **razones** del depósito y la venta. El presidente avisa a cargador y destinatario: **10 días** para alegar.

La Junta puede denegar si **no tiene locales adecuados** o el estado/características de la mercancía lo desaconsejan.

Se vende si: retención formalizada en 10 días naturales, custodia **excesiva** frente al valor, o riesgo de **perderse**. La Junta resuelve en **6 meses** máx.

Las subastas, en escalera

1.ª SUBASTA
salida: la valoración
100 %

2.ª SUBASTA
salida
75 %

3.ª SUBASTA
basta cubrir DEUDA + GASTOS

Fianza de quien puja: máx. **10 %**

No llega → el porteador puede venderla él: **3 días** para decidir

Entidad especializada: vende en **3 meses** máximo

Orden de cobro: 1.º Junta → 2.º peritación

1A03 Juntas Arbitrales del Transporte

Qué son · Qué resuelven · Dónde · Procedimiento y plazos (LOTT 37 · RD 1211/1990 · Ley 60/2003 de Arbitraje)

Composición



PRESIDENTE

+ entre 2 y 4 VOCALES

Administración · empresas de transporte · usuarios y cargadores

Materia **mercantil**. Sus decisiones = **laudos**. También emiten **informes o dictámenes** (ej. dudas sobre cuánto cobrar un porte).

¿Qué conflictos van a la Junta?

≤ 15.000 €
va si lo pide una parte y **nadie se opuso expresamente antes de empezar** el transporte

Sin límite
si las partes **pactan** someterse a la Junta

- ✓ Portes impagados, daños, retrasos… (contrato de transporte)
- ✓ Multimodal con **un único contrato** y un modo **terrestre**
- ✗ Cuestiones **laborales** (nunca)
- ✗ **Competencia ilícita** entre transportistas

¿Qué Junta?

La del lugar de **origen o de destino** del transporte.

Salvo que se **pacte expresamente** otra Junta concreta (**se puede**).

Para el **depósito** de mercancías: la del lugar **donde están**.

La **Ley de Arbitraje** solo se aplica en **lo no previsto** por la LOTT; los laudos tienen los efectos de la legislación general de arbitraje.

El procedimiento paso a paso: no formalista, simplificado y GRATUITO

1 RECLAMACIÓN
- POR ESCRITO, con la proposición de PRUEBAS
- Sin abogado ni procurador
- Cualquiera con interés legítimo

→

2 COPIA
Lo PRIMERO: enviar copia de la reclamación al DEMANDADO con el DÍA DE LA VISTA

→

3 VISTA ORAL
Siempre oral; se puede omitir si ≤ **100 €**
No va el RECLAMANTE → DESISTIDO

→

4 LAUDO
6 + 2
meses (prorrogables)
desde la contestación

No va el RECLAMADO → la vista se celebra igual

ANULACIÓN del laudo
2 meses
desde la notificación

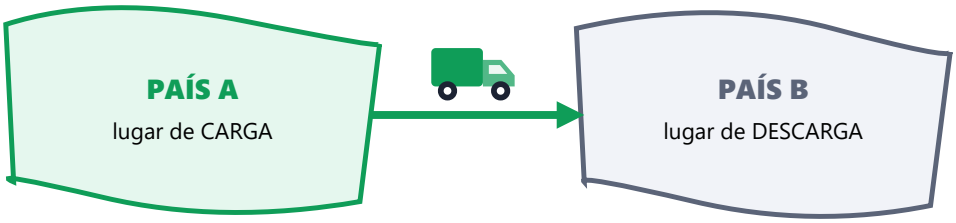
EJECUCIÓN del laudo
ante el **Juez de 1.ª Instancia** del lugar donde se dictó esperando **20 días** desde que se dicta

Laudos EXTRANJEROS
Convenio de **Nueva York** 10 de junio de 1958

1A04 Convenio CMR (I)

Transporte internacional de mercancías por carretera · Ámbito · Carta de porte · Reservas · Disposición

¿Cuándo se aplica el CMR?



3 CONDICIONES

① a título ONEROSO (precio)
② origen y destino en DOS PAÍSES distintos
③ carga O descarga en un país FIRMANTE

✓ SÍ se aplica a

- Vehículos de **hasta 3,5 t**
- **Temperatura dirigida** (isotermos, refrigerados, frigoríficos, caloríficos: todos)
- Transportes de **Estados u organismos** oficiales/internacionales

✗ NO se aplica a

- Convenios **postales**
- Transportes **funerarios**
- **Mudanzas** (nunca, aunque todos sean firmantes)

Camión sobre barco/tren sin descargar (sin ruptura de carga) → CMR para **todo el recorrido**.
Los países no pueden alterarlo, salvo pactar que no se aplique al **tráfico fronterizo**.

Carta de porte CMR

- **3 originales** firmados por **remitente y transportista**: 1.º **remitente** · 2.º **con la mercancía** · 3.º **transportista**.
- Falta, se pierde o es irregular → el contrato **sigue existiendo y válido** (y sujeto al CMR).
- Lotes distintos, mercancías diferentes o varios vehículos → remitente o transportista pueden exigir **una carta por lote/clase/vehículo**.
- Obligatorio: **lugar y fecha**, **nombre y domicilio** de remitente y transportista… **La matrícula NO**.
- **Electrónica** (Protocolo Adicional): válida, con **firma electrónica**; carta e instrucciones. A petición del remitente, el transportista le da un **recibo**.

Al cargar: qué revisa el transportista

- ✓ **Número de bultos**
- ✓ **Marcas y números** de los paquetes
- ✓ **Estado aparente** de la mercancía y del embalaje
- ✗ Documentos **aduaneros**, lugar/fecha, gastos
- Sin medios para comprobar → **reservas motivadas** en la carta de porte.
- El remitente puede exigir que **verifique el contenido**; el transportista cobra esos gastos.
- **Sin reservas** → **se presume** buen estado aparente, embalaje bien y nº de bultos y marcas conformes.
- El **remitente responde SIEMPRE** (portes pagados o debidos) de datos inexactos: **destinatario**, **naturaleza y embalaje**, **instrucciones de aduanas**.

Derecho de disposición e impedimentos

Permite: detener · cambiar lugar de entrega · cambiar destinatario.
Cómo: presentando el **1.er ejemplar** con las **nuevas instrucciones escritas** (no vale fax ni llamada), **antes de entregar** al consignatario, **sin dividir** la consignación.

Límite: si el **destinatario** lo ejerce y nombra a otro, **ese nuevo no puede nombrar a otro**.
No puede cumplirlo → **avisar inmediatamente** a quien dio la orden.
Pudiendo, no lo cumple → **responde**.

¿A quién pide instrucciones?

- Antes de llegar → a quien tenga la **disposición**
- Tras llegar → al **remitente**
- Nuevo consignatario rechaza → al **que ejerció la disposición** (primer consignatario)

TRUCO **Vender sin esperar instrucciones**: mercancía **perecedera** o su estado lo justifica, o **custodia excesiva** frente a su valor.

⚠ **TRAMPA** **Peligrosa sin avisar** ni constar en la carta → puede **descargarla, destruirla o hacerla inofensiva**.

1A04 Convenio CMR (II)

Responsabilidad · Pérdida · Indemnizaciones · Reservas · Prescripción · Tribunales · Transportistas sucesivos

Responsabilidad del transportista

- Responde de **sus actos**, de **sus empleados** y de **cualquiera a quien recurra**.
- Pérdida o avería **entre recepción y entrega**, y **retraso**.
- Exonerado por **vicio propio** o **circunstancias inevitables** → la **prueba es SIEMPRE suya**.
- **Nunca** puede alegar **defectos del vehículo**.
- Tiene **límites de indemnización**, salvo **dolo**.

¿Cuándo se da por perdida?

30 días
tras vencer el **plazo convenido**

60 días
desde que **se hizo cargo**, si **no hay plazo**

Comparar con nacional: **20 días** tras la fecha convenida / **30 días** sin plazo.

Indemnizaciones CMR

8,33
unidades de cuenta (DEG) por kg de peso bruto que falte, sin declaración de valor

Origen
valor en el **lugar y momento** en que se hizo cargo

Precio
del transporte = límite por **retraso** (si prueba el daño)

5 %
intereses anuales si la indemnización se paga tarde

Declaración de interés especial en la entrega (anotada en la carta) → se reclama más por **pérdida, avería y retraso**. **Dolo** → **sin límites**.

Reservas del destinatario

7 días
daños **no manifiestos**, sin contar **domingos ni festivos**

21 días
retraso, desde que se puso a disposición, por escrito

Prescripción CMR

1 año
regla general

3 años
con **dolo**

- Pérdida parcial, avería, retraso → desde la **entrega**
- Pérdida total → día **30** tras el plazo o día **60** desde que se hizo cargo
- Demás casos → **3 meses** desde la **conclusión** del contrato

¿Ante qué tribunales?

- ✓ El país firmante **pactado**
- ✓ Residencia del **demandado**
- ✓ Donde se **hizo cargo** de la mercancía
- ✓ Lugar de **entrega**
- ✗ Residencia del **demandante** por sí sola

Cabe **arbitraje** si el árbitro **aplica el CMR**.

Cláusulas NULAS (aunque se firmen)

- ✗ Las que **invierten la carga de la prueba**
- ✗ Que el transportista **se haga ceder el seguro** de la mercancía

Nada que contradiga el CMR vale, aunque ambas partes lo acepten.

Transportistas sucesivos (un contrato, varios tramos)

Ej.: Madrid → Lyon → Múnich → Varsovia

PRIMERO ✓ demandable

INTERMEDIO ✗ si no causó el daño

EL DEL DAÑO ✓ demandable

ÚLTIMO ✓ demandable

Cada uno, al aceptar mercancía y carta de porte, **responde de TODO el transporte** · luego **repite** contra el culpable

No se sabe quién fue → pagan **en proporción a su remuneración** (no a partes iguales ni por km).

Uno es **insolvente** → su parte se reparte entre los demás **según su remuneración**.

No pueden discutir el pago fijado por un tribunal si **fueron informados y pudieron intervenir**.

VS Nacional (Ley 15/2009) vs Internacional (CMR)

La tabla que más puntos da: aquí es donde se confunden los números

Concepto	🚚 Nacional · Ley 15/2009	🌍 Internacional · CMR
Carta de porte	3 originales: 1.º cargador · 2.º mercancía · 3.º porteador. No obligatoria; su pérdida no anula	3 originales firmados por remitente y transportista, mismo reparto. Su pérdida no anula. Matrícula no obligatoria
Mudanzas	✓ Sí (contrato especial, presupuesto escrito)	✗ **Nunca**
Tope pérdida / avería	**⅓ IPREM/día por kg** de peso bruto	**8,33 unidades de cuenta por kg** de peso bruto
Valor de la mercancía	Precio de mercado, día y lugar en que se **recibió**	Lugar y momento en que se **hizo cargo**
Tope por retraso	Precio del transporte	Precio del transporte
Mercancía perdida	**20 días** tras fecha convenida · **30 días** desde que se hizo cargo si no hay plazo	**30 días** tras el plazo convenido · **60 días** desde que se hizo cargo si no hay plazo
Reservas daño visible	En el acto de la entrega, por escrito	En el acto de la entrega
Reservas daño oculto	**7 días naturales** (mudanza: 7 días hábiles)	**7 días** sin domingos ni festivos
Reservas por retraso	**21 días**	**21 días**
Prescripción	**1 año** · dolo **2 años**	**1 año** · dolo **3 años**
Inicio prescripción, pérdida total	30 días desde que se hizo cargo	Día 30 tras el plazo o día 60 desde que se hizo cargo
Inicio, resto de casos	Portes y paralización: 3 meses desde la **celebración**	3 meses desde la **conclusión** del contrato
Dolo	Sin límites de indemnización	Sin límites de indemnización
Derecho de disposición	Cargador o destinatario; se anota en el 1.er ejemplar; se acaba al dar el 2.º ejemplar	Presentando el 1.er ejemplar, antes de la entrega; el nuevo destinatario no puede nombrar a otro
Vehículo defectuoso	No exonera nunca	No exonera nunca
Varios transportistas	Sucesivo: 1 contrato y 1 carta; responden todos	Cada uno responde de todo; se demanda al primero, al último o al del daño; reparto según remuneración
Conflictos	Juntas Arbitrales (≤ 15.000 € o sin límite si se pacta) o juzgado	Tribunales: pactado, demandado, lugar de carga o de entrega; o arbitraje que aplique el CMR

Todos los números del Tema 1 en una hoja

Repaso relámpago: tapa la explicación y di de qué es cada número

1 h para cargar o descargar	**2 h** descarga desde la hora pactada · esperar instrucciones	**2×IPREM** por hora de paralización (sin la 1.ª)	**10 h** máximo de paralización por día
+25 % 2.º día de paralización	**18 h** presentarse antes · se suspende la carga	**8 h** se reanuda el día laborable siguiente	**9 h** entrega si el plazo acaba después de las 18 h
0 h del día siguiente: empieza el plazo si no consta la hora	**20 km/h** velocidad media sin plazo pactado	**+24 h** paquetería que acumula envíos	**30 días** mora en el pago del porte
3 meses paquetería abandonada	**7 días nat.** reservas daño oculto (nacional)	**21 días** reservas por retraso (nacional y CMR)	**20 días** retraso = pérdida total (nacional)
⅓ IPREM por día y por kg · tope nacional	**20 IPREM** por día y por m^3 · tope mudanza	**7 días háb.** reservas en mudanza	**1 / 2 años** prescripción nacional / con dolo
3 meses desde el contrato: empieza la prescripción de portes y paralización	**10 días** pedir depósito tras retener · alegaciones	**6 meses** la Junta resuelve depósito/venta	**10 % · 75 %** fianza de subasta · salida de la 2.ª
3 días · 3 meses porteador acepta vender · venta por entidad	**15.000 €** límite de las Juntas sin pacto	**2–4** vocales + presidente en la Junta	**100 €** o menos: se puede omitir la vista
6 + 2 m para dictar el laudo	**2 meses** acción de anulación del laudo	**20 días** para ejecutar el laudo (Juez 1.ª Inst.)	**1958** Convenio de Nueva York (laudos extranjeros)
8,33 UC por kg · tope CMR	**30 / 60 d** perdida CMR: tras plazo / sin plazo	**7 días** reservas CMR sin domingos ni festivos	**1 / 3 años** prescripción CMR / con dolo
5 % intereses anuales CMR	**3,5 t** el CMR sí se aplica hasta esa MMA	**2 meses** fianza en local (LAU)	**>5 a · 4 m** indemnización LAU · preaviso de renovar
7 años fianza de S.L. sin actualizar	**2 plazos** o el último: resolver venta a plazos	**45 días** obras largas → rebaja de renta	**3** originales de la carta de porte (nacional y CMR)

Colores: **contratos** **transporte nacional** **responsabilidad y Juntas** **CMR**

⚠ Las trampas que más se fallan

Sacadas de las preguntas del banco donde la respuesta «lógica» no es la correcta

⚠ **TRAMPA** Rentas impagadas de naves de una empresa de transportes → **Tribunales de Justicia**, no la Junta Arbitral.

⚠ **TRAMPA** «¿Qué no es obligación del comitente?» → **desempeñar la comisión**.

⚠ **TRAMPA** La muerte del **comitente NO** extingue la comisión; la del **comisionista sí**.

⚠ **TRAMPA** Renting: **sin opción de compra** y mantenimiento del **arrendador**.

⚠ **TRAMPA** El arrendatario de un local **puede subarrendar sin consentimiento**.

⚠ **TRAMPA** Depósito mercantil: **se cobra salvo pacto**; si te dejan usar la cosa ya es **préstamo**.

⚠ **TRAMPA** Vicios ocultos: el vendedor responde **aunque no los conociera**.

⚠ **TRAMPA** Compraventa: el transporte para entregar la cosa lo paga el **comprador**, salvo pacto.

⚠ **TRAMPA** Transporte **gratuito** = no es contrato de transporte. Sin autorización LOTT = **sí es válido**.

⚠ **TRAMPA** **Expedidor ≠ cargador**: el expedidor solo entrega la mercancía por cuenta del cargador.

⚠ **TRAMPA** Bulto: **da igual su volumen**.

⚠ **TRAMPA** Carta de porte **no obligatoria**; perderla **no anula** el contrato. Contrato verbal válido (salvo continuado).

⚠ **TRAMPA** Entoldar y mover el camión para cargar → **porteador**. Que el porteador descargue → **pacto por escrito**.

⚠ **TRAMPA** Rechazar bultos mal embalados es un **derecho**, no una obligación.

⚠ **TRAMPA** No se puede exigir al porteador **depósito por los palés**; devolverlos vacíos es **otro envío**.

⚠ **TRAMPA** Precio sin pacto: el usual en el lugar y momento de **recogida** (no de entrega).

⚠ **TRAMPA** Destinatario no paga el reembolso → **rehúsa el envío**.

⚠ **TRAMPA** Portes debidos impagados → el **cargador responde subsidiariamente**.

⚠ **TRAMPA** **Defecto del vehículo** nunca exonera (nacional ni CMR), aunque lo mantuviera bien.

⚠ **TRAMPA** Vehículo **abierto** solo exonera si se **pactó expresamente**.

⚠ **TRAMPA** Revisión conjunta **sin acuerdo** → repetirla **ante notario**.

⚠ **TRAMPA** Prescripción con dolo: **2 años** nacional, **3 años** CMR.

⚠ **TRAMPA** Juntas: **nunca laboral** ni competencia ilícita. Reclamante que no va → **desistido**.

⚠ **TRAMPA** CMR: **mudanzas nunca**; sí ≤ 3,5 t y temperatura dirigida. **Matrícula no obligatoria**.

⚠ **TRAMPA** CMR: no se sabe quién causó el daño → **según remuneración**, no a partes iguales ni por km.

⚠ **TRAMPA** CMR: el país del **demandante** por sí solo **no** es competente.

🧠 Las 5 reglas que resuelven medio examen

1. La **prueba** siempre la carga el **porteador**.
2. **Carga** = cargador · **descarga** = destinatario · **paquetería** = porteador.
3. Todo lo que es **cambiar órdenes** va con el **1.er ejemplar** de la carta de porte.
4. Si no sabe qué hacer con la mercancía → **Junta Arbitral del lugar donde está**.
5. **Dolo** = sin límites de indemnización y más plazo de prescripción.